

1500321-25.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199515/2021 - DEL.POL.ARARAS, 19212015 - DEL.POL.ARARAS, 2778/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2199515 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500321-25.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500321-25.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199515/2021 - DEL.POL.ARARAS, 19212015 - DEL.POL.ARARAS, 2778/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2199515 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Alexandre

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado LUCAS ALEXANDRE, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 23 de julho de 2021, por volta das 16h40mins, na Rua Antônio Córte, 850, Parque das Árvores, nesta cidade e Comarca, o réu, com o fim de praticar o comércio ilícito de entorpecente, trazia consigo, para consumo de terceiros, 3,97 gramas (peso líquido) de crack, distribuídas em 31 (trinta e uma) porções, bem como guardava e mantinha em depósito 7,53 gramas (peso líquido) da mesma droga, distribuídas em 63 (sessenta e três) porções, conforme laudos de fls. 21/22 e 65/68, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.

O réu foi notificado às fls. 103 e apresentou defesa preliminar (fls. 90/96).

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2021, conforme fls. 105.

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas (fls. 155, 156, 157 e 159), sendo o réu interrogado (fls. 158).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 163/173) e (fls. 177/184). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20), pelo auto de constatação preliminar (fls. 25/26), fotografias (fls. 21/24) e laudo químico toxicológico de (fls. 70/72), que indicou resultado positivo para cocaína nas drogas apreendidas.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu negou a acusação. Disse ter recebido 150 reais do trabalho e gasto uma pequena quantia para comprar salgado. Foi abordado quando tentava trocar o dinheiro com Johnie. Não portava drogas. Os entorpecentes foram encontrados nas proximidades. Havia mais pessoas perto do bar (fls. 158).

Os guardas municipais Carlos e Willians, de outro banda, narraram que estavam patrulhando as ruas desta urbe quando avistaram o réu tentando entregar algo para Johnie. Ao notar a presença dos servidores municipais, o réu tentou disfarçar e deixou algo cair ao solo, motivando a abordagem. Em poder do réu, localizaram uma "pedra" de crack e dinheiro. Mais drogas foram encontradas nas proximidades. Outras 63 porções foram encontradas do outro lado da rua (fls. 155/156).

A testemunha Johnnie Ricardo Xavier dos Santos informou que ter ido ao bar para comprar cerveja, oportunidade em que o acusado lhe pediu para trocar nota de 100 reais. Neste momento, foram abordados. Afirma que as drogas foram encontradas pelos guardas num jardim distante cerca de 200 metros. Não havia drogas perto do local da abordagem (fls. 159).

A testemunha Fábio Martins informou que o acusado trabalha há aproximadamente três anos com ele em sua barbearia. Informou que o acusado não usa drogas. No dia dos fatos deu uma nota de R\$ 100,00 (cem reais) para o acusado comprar coisas para um churrasco. Ficou sabendo que o acusado tinha sido preso por tráfico de drogas. Indagado pelo membro do Ministério Público, afirmou que deu a quantia para comprar cerveja para o churrasco, que aconteceria na barbearia (fls. 157).

São as provas dos autos.

A absolvição é de rigor.

De fato, em que pese a idoneidade dos testemunhos de agentes estatais, tem-se nos autos que foram contrariados por testemunhas também contra as quais nada pesa em desprol.

Nesse sentido, Johnnie foi claro ao relatar a abordagem e que as drogas foram

encontradas em local distante.

O próprio réu admitiu que entorpecentes foram encontrados pelos guardas, todavia, em local diverso de onde fora abordado.

A testemunha Fábio narra fatos que não se coadunam com a conduta de quem estaria traficando, sendo o réu trabalhador e que havia acabado de deixar seu turno de labor para comprar gêneros alimentícios para festividade no local de trabalho.

Os guardas, talvez no anseio de justiça, agindo fora de suas atribuições, admitiram ter revistado local distante (do outro lado da rua) para achar drogas e apresentá-las na Delegacia, sem que nada de concreto as ligasse ao denunciado.

A localização de drogas nas redondezas não é capaz de fazer gerar presunção de responsabilidade daqueles abordados nas proximidades.

Assim sendo, havendo sérias dúvidas sobre quem está do lado da verdade, se os guardas ou se as testemunhas Johnnie e Fábio, entendo que a absolvição seja a melhor solução ao caso em apreço.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER LUCAS ALEXANDRE, já qualificado nos autos, nos moldes da fundamentação, por falta de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a destruição das drogas. Autorizo a liberação do numerário apreendido. Expeça-se certidão de honorários.

P.R.I.

Araras, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA